

1502986-23.2021.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502986-23.2021.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2222798/2021 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

AUTOR 2 - DESCONHECIDO e outro

Réu Preso

Contr. nº 2021/000911

Aos 14 de junho de 2022, às 16:10 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu GUILHERME DOS SANTOS MACIEL (preso na Penit. de Piracicaba).

Presente a Defensoria Pública na pessoa da Dra. KAREEN PATRÍCIA BANDEIRA PEREIRA FERREIRA. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: Renata Françoso Luccas, PC Celso Lino de Oliveira e PC CLAUDIO ROGERIO DA SILVA MACHADO

Antes do início da audiência, foi realizada uma fotografia do acusado e de duas outras pessoas que guardavam semelhança com ele para que fossem exibidas às vítimas para que fosse realizado o reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP e conforme determinado, o que foi aceito pelas partes (imagem exibida durante a audiência). Foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per

si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Nos termos do artigo 217 do C.P.P., a pedido da testemunha Renata, o réu permaneceu sem contato visual com a mesma, fora da sala de audiência virtual.

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Renata e PC Celso) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam das oitiva(s) da(s) testemunha(s) PC Claudio, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a). A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).UILHERME DOS SANTOS MACIEL, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. De acordo com a denúncia (fls. 62/64), no dia 15 de julho de 2021, às 10:45h, na Rua José Siquiri Takaki, Area rural, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, previamente ajustado com indivíduo não identificado de vulgo "gordo", subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo JEEP/Compass, placas GAZ-0709, pertencente a Renata Françoço Luccas. O processo teve trâmite regular, a denúncia foi recebida, a vítima e testemunhas ouvidas e, após, o acusado interrogado. É este o relato do necessário. A ação penal é procedente. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de reconhecimento fotográfico, laudos a fls. 39/43 e vídeo a fls. 56. Da mesma forma a autoria delitiva. O réu, em seu interrogatório, na delegacia, confessou a prática delitiva (fls. 12). Em juízo, negou a prática delitiva. Em sentido contrário o restante das provas produzidas nos autos. A vítima, na fase informativa (fls. 06), disse que "no dia dos fatos se dirigia para a Rua José Siquiri Takaki, 61, bairro Lago Azul, conduzindo seu veículo Jeep/Compass, placa GAZ0709, quando teve o seu veículo interceptado por um Peugeot, cor preta, ocupada por dois indivíduos. Esclarece que conseguiu escapar e seguiu para o endereço mencionado para atender uma paciente. Quando chegou ao local, desceu de seu veículo e apertou o interfone do local, momento em que foi abordada pelos criminosos que estavam no Peugeot de cor preta, sendo que o homem que estava no banco do passageiro desceu do veículo e lhe mostrou uma arma de fogo que portava na cintura. Mediante a grave ameaça da arma de fogo, anunciou o roubo e adentrou em seu veículo Jeep/Compass, tendo eles se evadido para local inserto. Por fim, que procedeu ao reconhecimento fotográfico do condutor do veículo Peugeot de cor preta, o fazendo em autopróprio". Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que os dois agentes vieram em outro carro e fizeram uso de arma de fogo. Falou que conseguiu reconhecer o que estava conduzindo o carro, porque ele havia fechado seu automóvel em momento anterior da abordagem. Em Juízo, reconheceu o acusado pessoalmente como o autor do roubo. Já o policial civil Celso esclareceu como apurou a autoria, conforme relatório de fls. 11, tecendo em detalhes que já o vinha investigando pela autoria de outros roubos. Assim, devidamente demonstrados os fatos descritos na denúncia. Outrossim, pela prova oral coligida e laudo a fls. 39/43, restaram devidamente caracterizadas as majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previstas nos §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, uma vez que o réu praticou o crime na companhia de terceiro não identificado e se utilizando de arma de fogo. Diante disso, requer o Órgão Ministerial a condenação do acusado nos termos da incoativa. Na aplicação da pena, há que se observar que o acusado ostenta maus antecedentes (autos nº 1501697-55.2021.8.26.0451).

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: Alegações finais ORAIS gravadas por meio audiovisual.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

GUILHERME DOS SANTOS MACIEL, nos autos qualificado, foi denunciado pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de julho de 2021, às 10:45h, na Rua José Siquiri Takaki, Área rural, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, previamente ajustado com indivíduo não identificado de vulgo "Gordo", subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo JEEP/Compass, placas GAZ-0709, pertencente a Renata Françoso Luccas. Narra a denúncia que, no dia dos fatos, o acusado, conduzindo o veículo Peugeot, placas DIL-7B19, juntamente com indivíduo não identificado de passageiro, abordaram a vítima no local acima mencionado descendo de seu automóvel JEEP/Compass, placas GAZ-0709.

Em seguida, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram o bem. Ato contínuo, evadiram-se na posse do automóvel da vítima, subtraindo-o, bem como de seus pertences que estavam no interior de tal veículo. A denúncia foi recebida em 28/03/2022 (fls. 65/66). O réu foi citado (fls. 106). Defesa preliminar apresentada às fls. 110/112. Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 122).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pelas partes. Em seguida, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu o acolhimento da denúncia, com condenação do réu, sustentando estarem comprovadas autoria e materialidade do crime, bem assim as causas de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. A Defesa pleiteou a absolvição alegando insuficiência probatória.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

Autoria e materialidade delitiva foram comprovadas pelos boletins de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de reconhecimento fotográfico de fls. 07, pelo relatório de investigação de fls. 09/11, pelo laudo pericial de degravação das imagens de fls. 39/43, bem assim pela prova oral.

Vejamos:

Ouvido na fase informativa (fls. 55), o réu negou o crime.

Entretanto, quando prestou declarações em outro procedimento perante a autoridade policial (fls. 12/13), o réu admitiu o roubo em questão e revelou detalhes do crime. Declarou que no início do mês de julho/2021, na Av. Tales Castanho de Andrade (conhecida como "Avenidinha"), conheceu um indivíduo pela alcunha de "Gordo". Disse a ele que precisava de dinheiro e se acertaram para roubarem juntos alguns veículos, sendo que receberia a quantia de R\$ 5.000,00 pelos crimes. Relatou que, no dia 14/07/2021, acompanhado por "Gordo", roubaram um veículo Peugeot, de cor preta, na rua Luiz Pedroso de Barros. No dia seguinte (data dos fatos em questão), conforme combinado, encontrou-se com "Gordo", que o buscou com o Peugeot roubado no dia anterior. Disse que assumiu a direção do veículo e "Gordo" tomou o lugar do passageiro. Passaram então a rodar pela cidade procurando uma possível vítima para efetuar novo roubo. Na Rua José Siquiri Takaki, avistaram uma mulher aguardando para ingressar na residência, com um veículo Jeep Compass. "Gordo" desceu do carro e, após exibir o simulacro de arma à vítima, ingressou no Jeep Compass e ambos se evadiram do local, cada um dirigindo um veículo. Esclareceu que, conforme combinado com o comparsa, deixou o Peugeot nas proximidades do Mercado Pag Menos, do bairro Santa Terezinha e voltou de ônibus para sua casa. "Gordo" ficou com os veículos e os pertences da vítima que estavam no Jeep, não sabendo informar o destino dos bens roubados.

Em juízo (gravação), o réu negou o crime. Disse que foi preso em flagrante por um roubo, crime que confessou. Por ocasião dessa prisão, o policial Celso o tirou do "corró" e o ameaçou, dizendo que se não assumisse outros "BO" de roubo, iria "forjar" sua esposa num crime e prendê-la, deixando seus filhos desamparados.

Assim, assinou os documentos que lhe deram.

A negativa foi afastada pelas demais provas dos autos.

Com efeito, ouvida na fase extrajudicial (fls. 06) e sob o crivo do contraditório (gravação), a vítima declarou que, no dia dos fatos, foi atender uma paciente na

Rua Jose Siquiri Takaki, 61, com seu veículo Jeep Compass. Durante o percurso, quando ingressou no bairro, numa subida, foi "fechada" por outro veículo, um Peugeot, de cor preta, ocupado por dois indivíduos, mas conseguiu se desvencilhar e seguiu para seu destino. Chegando ao local, parou o carro na frente da residência do paciente e desceu para tocar o interfone da casa. Neste momento, o mesmo veículo Peugeot se aproximou rapidamente e o indivíduo que estava no assento do passageiro desceu e anunciou o roubo, apontando-lhe uma arma de fogo. Ele perguntou onde estava a chave e, quando lhe disse que estava na bolsa, ele a pegou e fugiu imediatamente. Na sequência, ele entrou em seu Jeep e se evadiu do local, sendo acompanhado pelo outro indivíduo que estava com Peugeot preto. Declarou que, na delegacia, fez o reconhecimento fotográfico do condutor do veículo Peugeot, pois ele estava sem máscara. Em juízo, reconheceu pessoalmente o réu, o qual foi colocado ao lado de outras duas pessoas, dizendo não ter nenhuma dúvida de que era ele o assaltante que estava no Peugeot.

Anoto que não há por que se descrever do relato da vítima, eis que não há motivos para fazer uma falsa acusação contra o réu, pessoa que sequer conhecia anteriormente.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, em casos como este, é de suma importância a palavra dos ofendidos:

"Roubo. Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, CP. Preliminar acatada para declarar a absolvição pelo crime de associação criminosa e demais roubos, reconhecida na sentença. No mérito, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. A vítima apresentou versão coerente, procedendo com o seguro reconhecimento do réu. Testemunho dos policiais harmônico e uníssono. Não há indícios de que estes tenham sido mentes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. A res foi detida juntamente com a motocicleta pertencente à mãe do acusado. Réu manteve-se em silêncio não oferecendo qualquer versão exculpatória. A Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a condenação. Pena corretamente fixada. Pena-base devidamente estabelecida em seu patamar mínimo legal. Majorantes bem reconhecidas - Uso de arma de fogo e concurso de agentes comprovados mediante palavra segura e uníssona da vítima, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma, pois não há indícios de que tenha sido mentes ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão ou realização de perícia do armamento. Aumentos aplicados em conformidade com a lei e de acordo com o princípio da individualização da pena. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a pena aplicada. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena. Recurso improvido". (TJSP - Apelação Criminal 0048214-08.2019.8.26.0050. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho - j. 12/01/2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO - Recurso da defesa - Pleito absolutório - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Reconhecimento procedido pela vítima e declarações por ela prestadas que se revestem de valor probatório - Provas testemunhais que comprometem sobremaneira o réu, desmentindo a pueril versão por ele apresentada - Condenação mantida - Recurso da acusação - Pleito de reconhecimento da majorante atinente ao emprego de arma - Cabimento - Desnecessidade de apreensão e submissão da arma à perícia - Precedentes - Pena redimensionada - Regime inicial fechado único adequado. Recurso da defesa desprovido e da acusação provido". (TJSP - Apelação Criminal 1500830-23.2019.8.26.0616. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Camilo Léllis - j. 17/12/2020) - g.n.

No mesmo sentido o entendimento do C. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima

tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no ARESp 1.557.476/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro NEFI CORDEIRO – j. 18/02/2020) 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ - AgRg no ARESp 1577702/DF, Rel. SEXTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ - j. 18/08/2020) – g.n.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no ARESp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido". (STJ - AgRg no HC 574.604/PR. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 16/06/2020) – g.n.

Ademais, o relato da vítima encontra amparo no relatório de fls. 10/12 e nas declarações prestadas em juízo pelo policial civil Celso Lino de Oliveira. De fato, ouvido em audiência (gravação), o policial declarou que o acusado foi preso em flagrante de um roubo de veículo cometido na cidade de Americana, ocasião em que seu comparsa conseguiu fugir. Afirmou que o réu já era conhecido nos meios policiais por crimes patrimoniais envolvendo veículos e que o modus operandi do roubo de Americana coincidia com o de outros crimes ocorridos em Piracicaba que vinham sendo investigados. Assim, resolveram questioná-lo sobre os crimes. Exibiram-lhe as filmagens do roubo e ele confessou a autoria do crime, dizendo que ele e um rapaz de alcunha "Gordo", roubaram o veículo Peugeot no dia anterior e usaram esse carro para efetuar o roubo do veículo Jeep Compass, no dia 15/07/2021. O réu descreveu a ação criminosa, contando que ficou na condução do Peugeot, enquanto "Gordo" desceu e anunciou o assalto exibindo a arma para a vítima. Em seguida, "Gordo" assumiu a direção do Jeep e ambos se evadiram do local. Após, o réu informou que deixou o Peugeot no estacionamento do mercado Pag Menos do bairro Santa Terezinha, enquanto "Gordo" foi guardar o Jeep e depois voltaria para pegar o Peugeot. A vítima foi chamada na delegacia e o reconheceu como autor do crime.

Registro que o relato do agente de polícia merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teria procedido de má-fé.

As alegações do réu de que teria sido pressionado por tal policial para assinar a confissão na fase informativa está isolada no contexto probatório, não havendo nenhum elemento que indique estar sofrendo perseguição por parte dele.

No mais, presume-se a lisura do agente público, pois investido no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Diante desse contexto, não há dúvidas de que o réu, agindo em concurso com indivíduo não identificado e com emprego de arma de fogo, cometeu o roubo em questão.

De fato, ele foi reconhecido pela vítima não só na fase informativa, mas também judicial. Ademais, foi preso por outro roubo de veículo poucos dias após os fatos e admitiu para o policial que o entrevistou que havia cometido o roubo em questão e também outro roubo, no dia anterior, de um Peugeot que ele e seu comparsa usaram no delito ora em análise.

Nesse contexto, as majorantes descritas na denúncia também ficaram comprovadas. A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento dessa causa de aumento de pena, sendo suficiente para esse fim o seguro relato da vítima, conforme jurisprudência supracitada, às quais acrescento as seguintes citações jurisprudenciais, que tratam da desnecessidade de apreensão do armamento em casos como esse:

“APELAÇÃO CRIMINAL – roubo BIMAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Validade das declarações ofertadas pelas vítimas e pelos policiais – Acusado que admitiu o roubo – Afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo – Descabimento – Prescindibilidade de perícia do objeto – Desnecessidade de apreensão do artefato, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova – Precedentes – Concurso de agentes que defluiu da prova oral – Inversão da posse dos bens subtraídos logo após cessar a grave ameaça que impede o reconhecimento do 'conatus' no tocante ao crime patrimonial – Exegese da Súmula nº 582 do STJ – Corrupção de menores – Crime formal, que independe da comprovação de prévia condição de corrompido do menor – Inteligência da Súmula 500 do STJ – Condenação bem lançada – Reprimenda incensurável – Confissão espontânea ou menoridade relativa que não têm o condão de reduzir a reprimenda em patamar aquém do mínimo legal, nos moldes do comando emanado da Súmula 231 do STJ, à qual se filia essa Corte – Regime fechado mantido, ante a gravidade concreta dos fatos e a quantidade de pena aplicada – Aplicação da detração penal – Inviabilidade – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual disporá de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Recurso desprovido.

(TJSP - Apelação Criminal 0010370-87.2019.8.26.0223. Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Camilo Léllis - j. 26/03/2021) – g.n.

“ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme da vítima. Negativa do réu isolada. Manutenção das majorantes. Desnecessidade da apreensão da arma. Condenação mantida. Pena reduzida. Apelo parcialmente provido”. (TJSP - Apelação Criminal 0036523-67.2017.8.26.0114. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Diniz Fernando - j. 24/03/2021) – g.n.

“APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal- Artigo 157, § 2º, inciso II e §2ºA, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavras das vítimas- Validade – Precedentes – Reconhecimento pessoal- Incabível a alegação de insuficiência probatória – Afastamento da causa de aumento de emprego de fogo – Irrelevante a não apreensão do armamento- Precedentes- Condenação mantida - Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma apropriada – Penas basilares acima do piso – Aumento justificado- Segunda etapa – Agravante da reincidência – Ausência de bis in idem entre a primeira e segunda etapas dosimétricas- Condenações distintas- ase – Causas de aumento e concurso formal- Semi imputabilidade reconhecida em autos diversos- Prova emprestada- Aplicação do artigo 26, parágrafo único do CP- Redução no mínimo que se mostra suficiente – Regime inicial fechado – Adequado à espécie – APELO NÃO PROVIDO”. (TJSP - Apelação Criminal 1500365-79.2019.8.26.0562. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Silmar Fernandes - j. 13/01/2021) – g.n.

No mesmo sentido a orientação do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONCURSO DE AGENTES MANTIDO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS CARACTERIZADA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 443/STJ. AUMENTO SUPERIOR A 1/3 FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza accidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à insita aos crimes de roubo, máxime em razão da violência empregada na prática delitiva. 4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 5. Se as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos de convicção colhidos durante o inquérito e em juízo, reconheceram que o réu agiu em concurso com outros agentes, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ, ficando, portanto, mantida a incidência da causa de aumento da comparsaria (CP, art. 157, § 2º, II). 6. A restrição da liberdade das vítimas, as quais foram mantidas em um dos cômodos da residência, por tempo juridicamente relevante, evidencia a incidência da causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, V, do CP. 7. As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma de fogo, com o concurso de 4 agentes, tendo havido a restrição da liberdade de duas senhoras, as quais permaneceram sob a mira de um dos acusados durante toda a prática delitiva, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo. 8. Tratando-se de réu primário, que fora condenado ao cumprimento de pena corporal superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, cujas circunstâncias judiciais foram tidas por desabonadoras, deve ser mantido o regime prisional fechado, conforme a dicção do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 9. Writ não conhecido" (HC 493.590/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

Registro que inexistente inconstitucionalidade do disposto no inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal, o que tem sido arguido sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade.

De fato, não há que se falar que a alteração legislativa promovida pela Lei 13.654/18, qual seja, o aumento da pena do crime de roubo cometido com emprego de arma de fogo, ofendeu tal princípio da proporcionalidade.

Tal delito é considerado um dos mais graves de nosso ordenamento jurídico, dada a altíssima potencialidade lesiva desse instrumento, até porque, como se sabe, um agente que utiliza tal objeto para intimidação das vítimas durante a ação criminosa, pode, para garantir o êxito, durante a sua execução, instantaneamente, ceifar a vida de pessoas de bem.

Assim, o intuito das alterações introduzidas pela lei em comento, diante da nossa atual realidade social que vem se mostrando cada vez mais perniciosa, foi o de adequar e trazer equilíbrio entre o ato praticado e a sanção imposta, de forma a prevenir que o agente cometa um delito ainda mais grave, como o de latrocínio, por exemplo, cuja reprimenda inicial é de 20 anos de reclusão, ou seja,

proporcionalmente bem maior que a pena inicial do crime em questão, que é de 6 anos e 8 meses de reclusão.

Neste sentido há vários julgados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, dentre os quais destaco os seguintes:

“APELAÇÕES – Roubo circunstanciado – Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Pena – Dosimetria – (I) Pleito Ministerial de majoração da reprimenda basilar face aos maus antecedentes – Possibilidade – Havendo 02 (duas) condenações anteriores e definitivas, uma pode ser usada como maus antecedentes e a outra como reincidência sem que se cogite de bis in idem – Majoração da pena basilar face ao concurso de pessoas – Impossibilidade – Circunstância já considerada na terceira etapa de dosagem da reprimenda – Compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea – Inadequação – Reincidência – Circunstância preponderante – Inteligência do art. 67 do CP – (ii) Pleito defensivo de declaração de inconstitucionalidade material da Lei nº 13.654, de 2018 – Impossibilidade – Lei em perfeita consonância com a Carta Magna – Arguição rejeitada – Regime inicial fechado – Adequado à espécie – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO”. (TJSP. Apelação Criminal 0007120-08.2018.8.26.0635. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Silmar Fernandes – j. 28/03/2019) – g.n.

“Art. 157, par. 2º, II e par. 2º-A, I, do CP – Autoria e materialidade delitiva demonstradas. Prova – Palavras da vítima e policiais militares – Credibilidade – Inexistência de motivos para acusarem injustamente o réu. A Lei n. 13.654/18 não ofende o princípio da proporcionalidade e endureceu a pena de roubo praticado com emprego de arma de fogo. Pena e regime prisional corretamente fixados. Recurso não provido”. (TJSP. 6ª Câmara de Direito Criminal. Apelação Criminal 0036696-55.2018.8.26.0050. Relator (a): Machado de Andrade – j. 21/03/2019) – g.n.

“Apelação da Defesa – Roubos em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, praticados em concurso formal, e roubo em concurso de agentes – Continuidade delitiva reconhecida entre as infrações – Suficiência de provas à condenação – Prisão em flagrante em poder de parte dos bens subtraídos – Reconhecimento pessoal pela ofendida Maria na fase administrativa da investigação – Consistentes depoimentos das vítimas e dos policiais militares – Negativa do réu isolada no contexto probatório – Causas de aumento de pena bem comprovadas pela prova oral – Condenações mantidas – Penas-base corretamente fixadas no mínimo legal – Roubo praticado contra a vítima Maria – Exasperação da pena em 1/3, por força da causa de aumento de pena quanto ao concurso de agentes – Roubos praticados contra as vítimas Miriam e Natalia – Exasperação das penas em 2/3, a teor do artigo 157, § 2º-A, do CP – Ausência de violação ao princípio da proporcionalidade – Precedentes do TJSP – Reconhecimento do concurso formal entre os crimes praticados contra as vítimas Miriam e Natalia, e da continuidade delitiva entre estes e o delito cometido contra a ofendida Maria, adequados – Regime inicial fechado, acertado – Crimes praticados com grave ameaça à pessoa – Necessidade de maior rigor no cumprimento da pena – Recurso de apelação desprovido”. (TJSP. Apelação Criminal 0065387-79.2018.8.26.0050. 3ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro – j. 13/03/2019).

Fixada, dessa forma, a responsabilidade penal do réu por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, passo à individualização das penas.

Em razão do princípio da presunção de inocência, o réu deve ser considerado primário e de bons antecedentes, pois na data dos fatos ainda não havia sofrido condenação criminal definitiva (cf. FA de fls. 67/69 e certidão de fls. 99/101). As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis. Dessa forma, fixo as penas-base em quatro anos de reclusão e dez dias-multa. Com as penas fixadas no mínimo legal, eventuais atenuantes (como a da confissão informal) não podem diminuí-las.

Não há agravantes nem causas de diminuição das penas.

Presentes as causas de aumento de pena dos parágrafos 2º inciso II e 2º-A, inciso I, ambos do artigo 157, do Código Penal, elevo a reprimenda em 2/3, aplicando um só

aumento, ou seja, o mais grave, pois não se pode elevar as penas duas vezes em razão da alteração legislativa que aumentou o percentual de aumento para a majorante do emprego de arma de fogo.

Assim, as penas perfazem seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa. Em razão da quantidade de pena que lhe foi cominada (superior a seis anos), em decorrência da maior gravidade do delito em questão, praticado na sua forma mais perniciosa, ou seja, mediante concurso de agentes e grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, e considerando, ainda, que, apesar de primário, conforme certidão de fls. 99/101, o réu foi preso em flagrante delito por outro crime de roubo, cometido apenas seis dias após o crime em questão, pelo qual já sofreu condenação definitiva (fls. 153/154), além de responder a outro processo também por roubo, dessa vez cometido no dia anterior ao crime destes autos, tudo a indicar reiteração em práticas criminosas e maior periculosidade, necessário que o réu inicie o cumprimento da pena corporal em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária ou restritiva de direitos, bem assim a concessão do "sursis", visto que não preenchidos os requisitos legais (pena superior a quatro anos e crime cometido com grave ameaça à pessoa).

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas dois meses e treze dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objetivo para progressão de regime.

Por não haver condições de determinar a situação financeira do réu, fixo a pena de multa no valor mínimo legal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu GUILHERME DOS SANTOS MACIEL a cumprir seis anos e oito meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar dezesseis dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Em razão da maior periculosidade do réu que cometeu crime em concurso de pessoas e mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, além de se tratar de pessoa que vem reiterando nessa prática criminosa (conforme exposto acima, já sofreu condenação definitiva por outro roubo cometido seis dias após o crime em comento - fls. 153/154), necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, a qual fica mantida.

Portanto, recomende-se o réu na prisão em que se encontra, servindo-se a presente sentença de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito que se manifestaria no prazo legal.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Saem as partes cientes da sentença proferida e do prazo para oferecimento de eventuais recursos. Recebo o recurso interposto. Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação. Regularize-se o sistema informatizado.

Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.